

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1533/2539

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
นายประมวล วงษ์หนองแล้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 221

ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจเฉพาะตัวว่าจะอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ เมื่อผู้พิพากษาคงดังกล่าวไม่รับรองให้ฎีกาจำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาไม่ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 62 ตี, 106 ตี พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ, 157 ทวิ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 102 (3 ตี), 127 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดกระทงแรกฐานเสพยาบ้าจำคุก 1 ปี กระทงที่สองฐานขับรถโดยเสพยาบ้า จำคุก 6 เดือน รวม 2 กระทง จำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือน พิเคราะห์พฤติการณ์การทำผิดแล้ว เห็นว่า เป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่ให้รอการลงโทษไว้ให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 ตร., 106 ตร. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 62 ทวิ วรรคแรก, 157 ทวิ วรรคแรกพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 102 (3 ตร.), 127 ทวิเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่า ข้อความที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้พิจารณาและพิพากษาคดี เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดได้พิจารณาเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไปศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การรับรองให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเป็นอำนาจเฉพาะตัวผู้พิพากษา ไม่มีบทกฎหมายให้อุทธรณ์คำสั่งได้ ไม่รับอุทธรณ์ สำเนาให้โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้พิพากษาคณะใดซึ่งเป็นผู้พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 หรือไม่นั้น เป็นอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจเฉพาะตัวผู้พิพากษานั้น ๆ เมื่อผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่รับรองให้ฎีกา จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง"

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สววรรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>